

Exp.Nº: 235604

Fecha: 17/08/2026

INFORME JURÍDICO, CRISTINA ALEJANDRA ZABALAGA PAREJA.

REGIÓN DEL MAULE, 17 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- La solicitante es doña CRISTINA ALEJANDRA ZABALAGA PAREJA, C.I. Nº 17.497.940-5.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Rural ubicado en RINCON DE LOBOS S/N, Comuna de Villa Alegre, Provincia de Linares, Región del Maule, con una superficie aproximada de 8000 mt², amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 205-1, con un Avalúo Fiscal Total de \$9.781.3599.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- La solicitante ampara su posesión en herencia quedada al fallecimiento de Ismael Zabalaga que atendiendo a los documentos acompañados este Servicio presume sería su bisabuelo, por lo que no es posible descartar la existencia de terceros que pudieran tener igual o mejor derecho que ella, no logrando acreditar el cumplimiento de lo exigido por los Artículos 2º, 3º y 4º del D.L. Nº 2.695/79. De acuerdo a lo señalado precedentemente, los posibles comuneros se encuentran bajo los supuestos contemplados en el Art. 19 Nº 1 inciso 2º, y Art. 19 Nº 2 del D.L. 2695/79, pues, al ser la solicitante parte de una comunidad hereditaria, y no constar en el expediente la autorización de la totalidad de los demás comuneros, existen terceros con igual o mejor derecho que ella, no bastando las declaraciones de una parte de los miembros de la comunidad para dar lugar a la solicitud, por lo que tampoco cumple con el requisito de ser poseedor continuo, exclusivo y sin violencia ni clandestinidad, contemplado en el Artículo 2º del mismo cuerpo normativo. Respecto de la propiedad que se indica a regularizar ésta carece de Inscripción Conservatoria.
 - b.- En este caso, aunque la solicitante presenta antecedentes a nombre de el titular original de los derechos y demuestra su vínculo familiar con el causante inmediato, no se ha logrado acreditar el cumplimiento del requisito de posesión material continua y exclusiva por un plazo no inferior a cinco años, exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695/1979. Conforme al Artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.695/1979 y el Artículo 925 del Código Civil, la posesión debe probarse mediante hechos positivos de dominio, carga que no se satisface con la declaración jurada de colindantes, ni solamente con fotografías, ya que estas no cubren el periodo legal requerido ni denotan actos materiales reales y prolongados en el tiempo. Al no acompañarse los antecedentes que el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales califica como necesarios, tales como comprobantes de pago de servicios básicos o recibos de impuesto territorial, la solicitante debería haber acompañado antecedentes que permitan presumir en forma fehaciente la realización de actos posesorios y mejoras sobre la propiedad por un período de 5 años a lo menos anteriores a la fecha de ingreso de su solicitud de regularización.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES

